



ASUNTO: EMBARCACIONES DE RECREO EXISTENTES. CAMBIO DE REGISTRO DENTRO DE LA UE.

Nº EXPEDIENTE:

TIPO DE BUQUE:

PESCA

☐

PASAJE

☐> 24/12 METROS¹☐

CARGA

☐

≤ 24/12 METROS

☒

RECREO

☒

OTRO

☐

N/A

☐

OTRAS CONSULTAS:

PALABRAS CLAVE

EMBARCACIONES RECREO CAMBIO REGISTRO BAJA BANDERA PABELLÓN INSCRIPCIÓN
ABANDERAMIENTO MATRICULACIÓN PROYECTO MARCADO CE

REGLAMENTACIÓN APLICABLE

- Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques.
- Real Decreto 98/2016, de 11 de marzo, por el que se regulan los requisitos de seguridad, técnicos y de comercialización de las motos náuticas, embarcaciones deportivas y sus componentes.

CONSULTA

Se consulta frecuentemente desde capitanías marítimas qué documentación requerir cuando el solicitante de un abanderamiento alega no poder disponer de la Declaración UE de Conformidad de su barco.

RESPUESTA

En los procesos de abanderamiento se da con frecuencia la circunstancia de que el solicitante no dispone de la Declaración UE de Conformidad de su barco – ya sea por extravío o porque el propietario anterior no la ha transmitido con él –, lo cual impide tratarlo como embarcación con marcado CE ateniéndose a la letra del artículo 9 del RD 1435/2010, que exige la presentación de dicha declaración. Y aunque en estos casos el propietario puede pedir al astillero constructor la emisión de un duplicado, existen razones por las cuales no siempre es factible conseguirla.

El propio RD 1435/2010 establece una excepción al requisito de presentar la declaración, indicando (art. 9.2) que esta puede sustituirse por el certificado de navegabilidad de la embarcación cuando este último se haya obtenido

¹ 12 m en pasaje, 24 m resto





previamente. Ciertamente, la obtención del certificado ya es prueba de que la Administración ha comprobado la Declaración UE de Conformidad. Este mismo enfoque – presentar pruebas de que la declaración fue comprobada con anterioridad – puede aplicarse a los casos que se describen a continuación:

- A) En embarcaciones con más de diez años de antigüedad puede resultar imposible obtener un duplicado de la declaración de conformidad original, toda vez que la obligación de conservar la documentación por parte de los fabricantes termina a los diez años de la puesta en el mercado. En estos casos, para el abanderamiento bastaría presentar alguna documentación que pruebe el registro o la comercialización **legal** de la embarcación en algún país – a excepción del Reino Unido – que ya fuese miembro del espacio UE/EEE en la fecha de construcción de la embarcación, pues ese Estado Miembro ya debió comprobar la declaración en el momento del registro o de la puesta en el mercado.
- B) En embarcaciones con menos de diez años de antigüedad también puede darse una imposibilidad manifiesta para obtener un duplicado de la declaración original por otros motivos, entre los cuales destaca el cese de actividad del fabricante. Puede aceptarse en estos casos la misma documentación indicada en el párrafo anterior.

En cualquiera de los casos, de no presentarse alguna documentación que pruebe el registro o la comercialización legal de la embarcación en algún país del Espacio Económico Europeo se debe asumir que la embarcación carece de marcado CE y aplicar el artículo 10 del RD 1435/2010.

Este enfoque supone reciprocidad con países de nuestro entorno, que no exigen la Declaración UE de Conformidad a embarcaciones procedentes del espacio UE/EEE, y coincide con la interpretación de la Comisión Europea de que una Declaración UE de Conformidad sólo resulta necesaria para la primera comercialización o puesta en servicio. Puesto que con esta medida se eliminan trabas administrativas innecesarias sin menoscabo de la seguridad marítima, está previsto que en un futuro próximo se incluya en la oportuna revisión normativa. No obstante se considera posible aplicar este criterio sin esperar dicha revisión normativa, admitiendo por parte del interesado una declaración responsable de las circunstancias por las que no le es posible presentar la Declaración UE de Conformidad de la embarcación.

LA SUBDIRECTORA GENERAL

(Firmado electrónicamente)

P.D.: LA SUBDIRECTORA ADJUNTA

Ángela Pazó Dos Santos

